

1512962-44.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

RICHARD CARVALHO

Vistos.

Richard Carvalho foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 25.05.2021, por volta das 16:00 horas, na Rua Henry Fuseli, Sapopemba, vendia, expunha à venda, oferecia, transportava, trazia consigo e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1512962-44.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512962-44.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

RICHARD CARVALHO

Vistos.

Richard Carvalho foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº

11.343/2006, porque, no dia 25.05.2021, por volta das 16:00 horas, na Rua Henry Fuseli, Sapopemba, vendia, expunha à venda, oferecia, transportava, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 112 porções de crack, 20 porções de cocaína, 19 porções de maconha e 03 porções de skunk.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 07/08, 11/13 e 134/135.

O réu ficou em silêncio na polícia, a fls. 17, e em juízo alegou ser usuário e que tinha ido ao local comprar maconha. Como conhecia o traficante, o mesmo deixou a bolsa com as drogas em sua mão para que pudesse escolher. A testemunha Felipe chegou na sequência e passou, de igual modo, a escolhê-las. Nisso, a polícia apareceu, o traficante correu e eles foram detidos.

Tal versão não pode ser aceita.

Os policiais civis Enio e Bruno narraram que o local já é um conhecido ponto e que, no dia, fizeram-se passar por usuários, indo até próximo de onde estava o réu, enquanto aguardavam na fila para serem servidos. Um indivíduo a sua frente, que depois se soube ser a testemunha Felipe, pediu maconha e quando Richard se preparava

para entregá-la, decidiram os policiais agir, sendo ambos detidos. A bolsa na posse do réu continha os entorpecentes divididos em porções e ele trazia consigo, ainda, uma quantia em dinheiro com notas trocadas.

A demonstrar como se cuida de uma desculpa ensaiada, os policiais acrescentaram que, um dia antes no local, valendo-se do referido "modus operandi", prenderam um outro rapaz, tendo ele apresentado idêntico relato.

Ouvido no inquérito a fls. 16, Felipe confirmou os fatos.

Não incide a agravante da calamidade pública, em não provado que o réu se apoiou nessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Richard Carvalho como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes e menor de 21 anos na época dos fatos. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 3/5 em função da quantidade, o que perfaz em definitivo 02 anos de reclusão e 200 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições favoráveis do réu e a quantidade não exagerada de entorpecentes, é possível dispensar-lhe tratamento mais benéfico, equiparado ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 14 de março de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito